

1517011-94.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... da idade, tem extenso histórico de roubos, inclusive durante a adolescência; (b) conquistou o livramento condicional há alguns meses e já se envolveu em outro delito; (c) o crime anterior, cuja pena ainda não foi extinta, foi um crime de roubo de veículo, em concurso de pessoas, na mesma região do crime apurado nestes autos. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1517011-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205143/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 26419678 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2205143 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINCOLN RYAN OLIVEIRA DA ROCHA

Vítima:

DOUGLAS SOUZA SANTOS

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 12 de dezembro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. GABRIELA PEREIRA VIANNAY BELLONI.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: LINCOLN RYAN OLIVEIRA DA ROCHA, preso no Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros e que, por ocasião do reconhecimento realizado neste ato, foi identificado na unidade prisional com o nº 2.

D. Vítima: DOUGLAS SOUZA SANTOS.

E. Testemunhas: MARCOS VINICIUS CAMPOS GONÇALVES e VINICIUS ANTONIO DA SILVA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: A vítima, DOUGLAS SOUZA SANTOS, prestou declarações sem a presença do acusado por causar-lhe constrangimento e temor e, nesta audiência, o reconheceu, indicando a pessoa identificada com o número 2, como o autor do delito. Após, foram inquiridos os policiais militares MARCOS VINICIUS CAMPOS GONÇALVES e VINICIUS ANTONIO DA SILVA. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LINCOLN RYAN OLIVEIRA DA ROCHA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com as declarações da vítima, inquirição de testemunhas e, por último, interrogatório do acusado. Em alegações finais, o Ministério Público insistiu na condenação do acusado, com a majoração da pena-base em razão de circunstâncias e consequências do crime e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a aplicação da pena mínima, com o afastamento de circunstâncias agravantes e afastamento das causas de aumento, além de aplicação de regime inicial diverso do fechado. É O RELATÓRIO. Decido. A pretensão acusatória é parcialmente procedente. Encerrada a instrução, existem provas seguras da prática do crime de roubo em concurso de pessoas, exclusivamente. Não há prova suficientes nos autos do emprego de arma de fogo. A vítima prestou declarações na fase policial e em juízo e, nas duas oportunidades, descreveu os fatos de forma coerente e segura e reconheceu formalmente o acusado como autor do crime. Afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo, havia acabado de deixar um cliente, quando os roubadores se aproximaram, anunciaram o assalto com exibição de arma e fugiram com o veículo e dois aparelhos telefônicos. Afirmou, ainda, que teve um prejuízo de aproximadamente dez mil reais e teve que alugar um outro veículo para poder trabalhar. As declarações são firmes, seguras e estão em consonância com outros elementos de convicção existentes nos autos. Os policiais militares confirmaram que o acusado foi preso logo após o crime na posse do veículo roubado. O próprio acusado, por fim, confessou a prática do crime em concurso de pessoas e argumentou que usaram uma réplica de arma de fogo. Não há dúvida alguma, portanto, da prática do crime de roubo em concurso de pessoas. Por fim, a arma de fogo não foi apreendida e não foi submetida a exame pericial, de sorte que não há prova da potencialidade lesiva. O acusado relatou tratar-se de simulacro e a dúvida somente poderia ser dirimida com a apreensão do objeto, o que não ocorreu. O ônus da prova é - sempre - da acusação e, diante da dúvida, impõe-se o afastamento da causa de aumento. Daí a parcial procedência. Nesses termos, passo à fixação da pena. Na primeira fase, impõe-se a majoração em razão das consequências e circunstâncias do crime. A vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo, no período noturno, e foi privada justamente dos instrumentos de trabalho: o veículo e o telefone. O prejuízo financeiro sofrido não foi pequeno. Tudo isso justifica majoração da pena-base em 1/6, alcançando-se 04 anos e 08 meses de reclusão. O acusado é reincidente, mas confessou a autoria do crime e tinha menos de 21 anos, de forma a permitir integral compensação entre a circunstância agravante e a atenuante. Em vista do concurso de pessoas, aumento a pena em mais 1/3, alcançando-se 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima apontados, em 14 dias-multa, fixados no mínimo legal, em vista da situação econômica do acusado. O acusado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, em vista da quantidade de pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica. ASSIM SENDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR L.R.O.D.R., qualificado nos autos, ao cumprimento de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. O acusado não poderá recorrer em liberdade,

porque efetivamente necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo em se considerando que: (a) apesar da idade, tem extenso histórico de roubos, inclusive durante a adolescência; (b) conquistou o livramento condicional há alguns meses e já se envolveu em outro delito; (c) o crime anterior, cuja pena ainda não foi extinta, foi um crime de roubo de veículo, em concurso de pessoas, na mesma região do crime apurado nestes autos. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (12 de dezembro de 2022). Expeça-se GUIA DE RECOLHIMENTO. Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.